

1501695-36.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... a droga. Teve passagem pela por tráfico quando menor de idade. Atualmente tem 22 anos. Havia um mandado de prisão expedido em desfavor do irmão, por tráfico de drogas, mas o interrogado só tomou conhecimento na ocasião da abordagem. Mora no local dos fatos há dois anos, e nunca teve nenhuma movimentação de pessoas relacionada ao tráfico. A denúncia que os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501695-36.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501695-36.2021.8.26.0047 - 2021/001724

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e CRISTIANO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

1. CRISTIANO DA SILVA e JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 7/8), foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, local e horário mencionados na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, tinham em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 27 (vinte e sete) porções de maconha, com peso líquido de 382,640g (trezentos e oitenta e dois gramas e seiscentos e quarenta miligramas) [fls. 97/98].

Os acusados foram notificados (fls. 119 e 135) e, após a apresentação de defesas preliminares (fls. 125/126 e 142/143), a denúncia foi recebida (fls. 146/147). Em instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e os réus interrogados (fls. 175/176).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação do acusado João Matheus e absolvição do denunciado Cristiano (fls. 180/187), e do d. Defensor pela absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, em relação ao acusado João Matheus, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, e pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 189/193).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), bem como pelos laudos periciais (fls. 27/29 e 92/94).

Na fase policial, o acusado João Matheus aduziu que confessa a propriedade das porções de maconha, que partes delas era para seu consumo e outra parte vendia para conseguir um dinheiro a mais. Atualmente possui emprego fixo na FICAR como montador em eventos. Há pouco tempo começou com o comércio de drogas para ajudar em casa. O irmão CRISTIANO 'quase nem fuma', e não sabia da droga. O irmão também tem emprego fixo. Tem uma filha de 04 anos que fica aos cuidados da mãe (fl. 8).

Em Juízo, o corréu João Matheus aduziu que recebeu o entorpecente na manhã de segunda-feira, apenas para guardar. Tem trabalho fixo há mais de 3 anos. É usuário de drogas há 6 anos. Prefere não informar o nome da pessoa de quem recebeu a droga. Esse indivíduo, como forma de pagar o acusado por guardar a droga, iria disponibilizar certa quantidade para o uso do interrogado. No período da tarde, o sujeito retornou e levou parte do entorpecente embora. O combinado era de que tudo fosse levado da casa do acusado na terça-feira, à noite. Quanto a droga que recebeu do indivíduo, para uso próprio, o acusado fez 'bolinhas', pois costumava levar o entorpecente para usar no local de trabalho. Acerca do dinheiro apreendido, afirma ter recebido a quantia de R\$ 600,00 no sábado, como pagamento do serviços prestados. Não havia contado para o irmão sobre a droga. Teve passagem pela por tráfico quando menor de idade. Atualmente tem 22 anos. Havia um mandado de prisão expedido em desfavor do irmão, por tráfico de drogas, mas o interrogado só tomou conhecimento na ocasião da abordagem. Mora no local dos fatos há dois anos, e nunca teve nenhuma movimentação de pessoas relacionada ao tráfico. A denúncia que os policiais receberam foi na mesma data em que armazenou a droga em sua casa. Confirma a assinatura na declaração de autorização de fl. 32, mas afirma que os policiais já haviam adentrado na residência antes, em razão do mandado de prisão expedido em desfavor do irmão. O interrogado estava no quarto quando ouviu os policiais abordando o irmão na cozinha. Os policiais já haviam encontrado as 'bolinha' de maconha que o acusado tinha feito. O interrogado afirma que essas 'bolinhas' eram para uso próprio, mas que tinha também a intenção de vender, pois tinha contas para pagar. Assinou a autorização quando o canil chegou no imóvel. Acerca do material encontrado, também foram entregues pelo indivíduo que entregou o entorpecente para o acusado guardar (fls. 175/176).

Na fase policial, o acusado Cristiano aduziu que chegou do serviço por volta das 19h30min e seu irmão já estava em casa. Notou quando os policiais militares entraram na residência e falaram que havia uma denúncia de tráfico de drogas. Afirma que não sabe de nada, que apenas é usuário, que não tinha conhecimento que seu irmão guardava droga na casa. Moram junto, mas cada um tem suas coisas. Trabalha com mudança na empresa CASSIANO Transportes. Não tem filhos. Tomou ciência do mandado de prisão em seu desfavor expedido pela 2ª Vara Criminal de Assis em virtude de uma condenação por tráfico de drogas. Que não teve nenhuma intercorrência com os policiais, nem foi preciso o uso de algemas (fl. 7). Em Juízo, o corréu Cristiano aduziu que nega os fatos. Trabalha diariamente, com mudanças, das 6h às 19h. No dia dos fatos, havia chegado do trabalho e estava na cozinha quando foi abordado pelo policial. Não tinha conhecimento da droga que foi apreendida na residência. Tinha conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, em relação a tráfico de drogas. Foi condenado à pena de nove anos e quatro meses e está em cumprimento de pena. Não conhecia os policiais que efetivaram a prisão (fls. 175/176).

O Policial Militar Maciel obtemperou que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro, e recebeu a informação de que dois irmãos estariam traficando na localidade, em determinada casa. Até então, não se tinha conhecimento de quem seriam os irmãos, e a denúncia recebida não informou nomes. O depoente deslocou-se com a equipe até o local informado. Em frente ao imóvel, foi possível ver do portão da residência um dos moradores, que estava na cozinha. Por ter acesso aos mandados de prisão expedidos, e outras informações criminais, reconheceu, de imediato, que referida pessoa era o acusado Cristiano, que já era procurado pela Justiça. Então, entrou na residência. Em seguida, o denunciado João apareceu. Os acusados não ofereceram resistência e foram abordados. O depoente cientificou os réus acerca do

teor da notícia de tráfico, tendo sido dito pelos denunciados que não havia nada de ilícito na casa, e que não estariam traficando. Foi autorizada a busca na residência, tendo sido colhida assinatura dos acusados. A busca ocorreu com o auxílio da canil, e o cão apontou a cabeceira da cama, onde estava uma marreta, porções de drogas e balança. No guarda-roupa, debaixo das roupas, foi localizado dinheiro. Apresentados os objetos encontrados, o acusado João confessou a propriedade, e os dois réus foram conduzidos ao plantão judicial. Já conhecia os acusados de abordagens anteriores. Nunca havia ido na residência descrita na denúncia, e nunca havia visto o tráfico naquele local. Não visualizou a venda de drogas no local, pois não houve tempo hábil, visto que optou por ingressar no imóvel quando reconheceu o acusado Cristiano como sendo procurado pela Justiça (fls. 175/176).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Moreno, tendo acrescentado que as pessoas que informaram os policiais acerca do tráfico são moradoras das proximidades e não quiseram se identificar por medo de represália. Esses indivíduos relataram que havia uma movimentação 'estranha' na casa, 'um entra e sai de pessoas'. Após os acusados terem sido cientificados do teor da denúncia de tráfico, foi perguntando se os policiais poderiam averiguar a casa. O acusado João disse que sim, e que não encontrariam nada de ilícito, tendo assinado a autorização espontaneamente. A droga foi encontrada dentro da cabeceira da cama, e havia apetrechos para manuseio e embalagem. Localizado o entorpecente, o acusado João Matheus assumiu a propriedade da droga, afirmando que a situação financeira estava difícil. Cristiano não se manifestou. O depoente não conhecia os denunciados e não havia realizado abordagem no local dos fatos anteriormente (fls. 175/176). Pelo que procede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do corréu João Matheus é medida de rigor.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico, mormente a notícia de tráfico, a confissão do acusado, e a apreensão de entorpecente e apetrechos.

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente ou isente o corréu João Matheus de pena, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, não há provas que efetivamente liguem a atividade criminosa com a pessoa do corréu Cristiano, de modo que a única versão demonstrada é a de que o referido corréu residia juntamente com o irmão, acusado João Matheus, sem ter conhecimento do tráfico de drogas descrito na denúncia, sendo que essa versão não foi desmentida, a contento, pela prova produzida sob o crivo do contraditório.

2.1. Passo à dosimetria das penas.

O corréu João Matheus é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (cf. Certidões de fls. 35/39/42).

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a guardar, para o comércio, 382,640g de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Não há agravante e, em razão da atenuante da confissão, ora considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ, torno a reprimenda ao mínimo legal.

Por fim, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 22 anos de idade, possuía passagens pela Vara da Infância e Juventude local, conforme

certidões (fls. 37/38), a indicar que não se tratava de mero traficante eventual, mormente se for considerado que admitiu guardar o entorpecente apreendido e que pretendia vender parte da droga que recebeu.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada."(HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010). O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para absolver o corréu CRISTIANO DA SILVA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para condenar JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, além do pagamento da pena de multa de 500 dias-multa, no valor mínimo estabelecido na Lei especial.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, analisando as circunstâncias judiciais e a quantidade de pena estipulada, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena do corréu João Matheus Rodrigues da Silva. Observo o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado obrigatório para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), com base em controle difuso de constitucionalidade exercido no HC 111.840 e reanalisado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isso, pois, a fixação de regime inicial diverso do fechado, em cotejo com o período em que se encontra segregado cautelarmente, afasta a razoabilidade para manutenção do cárcere processual (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017; HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro, da balança de precisão, da faca, da marreta e da bobina de plástico em favor da União (fls. 22/23), liberando-se os aparelhos celulares aos proprietários.

Carreio ao corréu João Matheus o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA